

시 정 요 구

1. 제 목 : 위험분담 약제 환급 신청 부적정

2. 관계기관 : ○○○실, ◆◆◆단

3. 내 용

가. 업무개요

보건복지부에서는 2014년부터 위험분담제를 도입하여 시행하였으며 위험분담제는 신약의 효능·효과나 보험 재정 영향 등에 대한 불확실성을 제약회사가 일부 분담하는 제도로 즉, 생명이 위협할 정도의 희귀질환이나 심각한 암의 경우에 환자의 의약품 접근권을 보장한다는 차원에서 건강보험을 우선 적용 하되 제약사가 사후적으로 판매액의 일부를 건강보험공단에 반환하는 제도입니다.

우리 공단은 제약사와 위험분담 계약을 2016년부터 체결하였고 2015년부터 2019년까지 제약사로부터 환급액을 반환받은 금액은 [표 1]과 같으며 위험분담 약제에 보훈재정이 부담되어 환급액을 반환받았으므로 진료보상금에서 상계처리하고 있습니다.

[표 1] 위험분담 약제 환급액(2019년 신청분까지)

(단위 : 원)

연도 약제	2015	2016	2017	2018	2019	계
@@@@@	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$
@@@@@	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$
@@@@@			\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$
@@@@@			\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$
@@@@@			\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$
@@@@@				\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$
@@@@@		\$\$\$\$\$\$\$		\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$
@@@@@		\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$			\$\$\$\$\$\$\$
@@@@@	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$			\$\$\$\$\$\$\$
	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$

※ ○○○부 및 ◆◆◆단 제공, 위험분담 약제 환급 신청 목록에서 재구성

나. 관계법령 및 판단기준

「위험분담제 약가협상 세부운영지침」¹⁾제21조(타법령 적용대상자 등에 대한 적용)에 따르면 타 법령 적용 대상자 및 국민건강보험법령에 따른 전액 본인부담환자 등이 환급계약 약제를 투여 받은 후 환자 또는 해당기관에 업체에게 환급액 반환을 요청하면 업체는 공단과 계약한 동일한 내용으로 업체 환급액 등을 반환하도록 계약한다라고 정하고 있으며 같은 지침 제4조(위험분담계약 대상 및 유형)에 따라 위험분담계약 대상과 보훈병원에서 사용하는 약제는 [표 2]와 같습니다.

[표 2] 위험분담 대상 약제 목록 및 우리 공단 사용 약제(2020.1월 현재)

구분	약제명			
대상(22)	1. △△△△	2. △△△△	3. △△△△	4. △△△△
	5. #####	6. #####	7. #####	8. #####
	9. @@@@	10. @@@@	11. @@@@	12. @@@@
	13. %%%%%%%%%	14. %%%%%%%%%	15. %%%%%%%%%	16. %%%%%%%%%
	17. &&&&&	18. &&&&&	19. &&&&&	20. &&&&&
	21. ㉠㉠㉠㉠	22. ㉠㉠㉠㉠		
공단(9)	1(**), 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 18			

그리고 우리 공단은 타 법령 적용대상자인 「국가유공자법 시행령」에서 정하는 진료대상자와 그 유족 및 가족에게 약제비용을 국가에서 부담하면서 그 비용은 공단의 예산에 계상하여 지급한다라고 정하고 있는 바와 같이 보훈재정이 지원됨에 따라 본사 ●●●부와 ◆◆◆단은 보훈병원 및 위탁병원에서 투여하는 약제에 대하여 제약사와 위험분담 약제 환급계약을 [표 3]과 같이 체결하였습니다.

[표 3] 공단 위험분담 약제 환급 계약 주요내용

주요내용
제2조(정의) ④ “청구금액”이란 「국가보훈대상자 의료지원에 관한 규칙」제5조 및 제6조의 진료비용을 말한다.
제3조(위험분담계약 합의사항) ① 제약사는 보훈재정으로 지원된 ○○○ 약제비에 대하여 위험분담 환급액을 공단에 지급한다.
제4조(위험분담계약 기간) ② 계약체결일 이전에 처방된 경우라도, 제약사와 국민건강보험공단간의 위험분담계약 체결일자 이후로 처방된 경우는 소급이 가능하다.

※ 제약사와 '위험분담 계약서(안)'에서 발체

1) 국민건강보험공단 공고 제2016-268호(2016.10.13.)

따라서 우리 공단은 보훈재정에서 지원된 위험분담 약제에 대하여 빠짐없이 자료를 산출하여 전액 환급액을 반환받아 국가재정인 진료보상금이 부당하게 낭비되지 않도록 하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 우리 공단은 환급대상 중 100:100처방(100% 본인부담분 환자)에게 투여된 위험분담 약제 중 [표 4]와 같이 환급액 반환 청구가 누락되었고 일부 약제는 중복하여 반환받아 제약사에 반납하여야 합니다.

[표 4] 위험분담 약제비 환급 누락 및 중복 신청분(2019년 말 기준)

(단위 : 원)

구 분	*****	■ ■ ■ ■ ■	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	계
환급	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$		\$\$\$\$\$\$\$
반납				\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$
소 계	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$

※ 세부내역 [붙임 1] 참고

또한 추진계획과 계약서 합의사항에 따라 상이처 진료자와 병발환자에게 해당 약제 투여로 보훈재정이 지원되었음에도 2016년부터 2019년 3월까지 처방된 상이처 진료 및 병발환자에 대하여 [표 5]와 같이 환급액을 전액 반환받지 못하였습니다.

[표 5] 상이처진료 및 병발 환자 투여 위험분담 약제비 미청구분(2019년 말 기준)

(단위 : 원)

구 분	◇◇병원	◆◆병원	●●병원	계
●●●●●	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$
●●●●●	\$\$\$\$\$\$\$			\$\$\$\$\$\$\$
□□□□□	\$\$\$\$\$\$\$			\$\$\$\$\$\$\$
◇◇◇◇◇	\$\$\$\$\$\$\$			\$\$\$\$\$\$\$
◆◆◆◆◆	\$\$\$\$\$\$\$			\$\$\$\$\$\$\$
▼▼▼▼▼	\$\$\$\$\$\$\$			\$\$\$\$\$\$\$
▲▲▲▲▲	\$\$\$\$\$\$\$			\$\$\$\$\$\$\$
☒☒☒☒☒	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$		\$\$\$\$\$\$\$
	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$

※ 약제별 미청구 건수 ****건(2015~2019.3월까지 병원별 청구하지 않은 내역 재구성)

※ 청구 가능액 구분 : 상이처 환자 투여분 약 \$\$\$백만 원, 병발 환자 투여분 약 \$\$\$백만 원

그리고 ◆◆◆단은 상이처 이외 국비 진료에 보훈재정이 부담되어 계약에 따라 환급액 반환 청구가 가능하나 [표 6]과 같이 청구되지 않았습니다.

[표 6] 상이처 이외 국비 진료 위험분담 약제비 환급 미청구분(2019년 말 기준)

(단위 : 원)

구 분	@@@@	*****	#####	&&&&	계
◆◆◆	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$

※ 세부내역 [붙임 2] 참고

4. 관계기관 의견

◆◆◆단은 감사결과를 수용하면서 최초 국민건강보험공단 위험분담계약 약제 환급 안내에 따라 건강보험 무자격자, 100대 100처방 등 보훈재정에서 전액 부담한 위험분담 약제에 대해서 환급액 반환 청구해왔다는 의견을 제시하였습니다.

또한 ■■■부는 감사결과를 수용하면서 위험분담제에 대한 환급액 청구분이 발생하면 제약사와 계약 체결 후 환급액 반환 청구하고 있으며 보훈병원에서 청구 및 환급대상을 누락하여 제출하면 진료비 청구 업무 수행부서가 아니므로 확인이 불가능하다는 의견과 함께 보훈병원별 환급액 반환 청구 누락분와 급여환자의 상이처 및 병발환자 미청구분은 보훈병원별 확인하여 관계기관과 협의한 후 반환 청구를 추진하겠다는 의견을 제시하였습니다.

그러나 위험분담제 적용 시 공단은 타법령 적용 대상자 등에 대한 적용 조항을 통해 직접 제약사와 위험분담계약을 체결한 점, 체결한 계약서 합의사항에는 보훈재정으로 지원된 약제비에 환급액을 공단에 반환하겠다는 점으로 보아 보훈재정 즉, 국가재정이 약제비로 지원되었다면 제약사와 환급률에 따라 반환 청구가 가능하다고 볼 수 있어 반환 청구를 하여야 할 것입니다.

5. 조치할 사항

○ ▲▲이사는

- 미청구된 위험분담 약제 환급액 \$\$\$\$천 원 상당을 환수하고 중복 반환받은 환급액 \$\$\$천 원은 환급하시고,(시정)

○ ㉠㉠단장은

- 미청구된 위험분담 약제 환급액 \$\$\$\$천 원 상당을 환수하시기 바랍니다.
(시정)

[붙임 1]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[붙임 2]

[illegible]

○○○○○	일산백병원	***			\$\$\$\$\$
○○○○○	인천광역시의료원	***			\$\$\$\$\$
○○○○○	인천광역시의료원	***			\$\$\$\$\$
○○○○○	일산백병원	***			\$\$\$\$\$
○○○○○	일산백병원	***			\$\$\$\$\$
○○○○○	일산백병원	***			\$\$\$\$\$
○○○○○	일산백병원	***			\$\$\$\$\$